

بیمه نامه آتش سوزی

این بیمه نامه بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار و به موجب قانون بیمه و شرایط خصوصی و عمومی بیمه آتش سوزی که به رویت بیمه گذار رسیده و مورد قبول ایشان واقع شده است، صادر گردیده است.

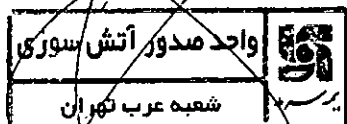
شماره بیمه نامه: ۰۴/۲/۶۰/۲۱۷۴ کد یکتا بیمه مرکزی: ۵۲۰۰۰۸۲۵۳۶۹ تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰	کد رایانه بیمه نامه: ۴۲۱۴۴۲۰ تاریخ پیشنهاد: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸	واحد صدور: شعبه غرب تهران کد ۲ واحد معرف: شعبه غرب تهران کد ۲
نام بیمه گذار: بانک صادرات ایران سرپرستی خلیج فارس کد ۷۴۲۳۳ نشانی بیمه گذار: استان تهران، شهر تهران - کشور امارات متحده عربی، دبئی تلفن: ۰۲۱۸۴۷۶۲۲۴۴	شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ کد پستی: ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳	
ذینفع: بانک صادرات ایران شعبه شیخ زاید - سرمایه تحت پوشش ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال		
نوع مورد بیمه: آتش سوزی - مسکونی شرح فعالیت: مسکونی نشانی محل مورد بیمه: استان تهران - شهر تهران - بخش در تهران - خیابان مطهری - خیابان میرصادق - انتهای کوچه یازدهم - نیش جنوبی بزرگراه مدرس - پلاک ۳۶	نوع بیمه نامه: قطعی کد پستی: ۳۱۴۳۷۴۳۱۱۳	
از ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ بمدت ۳۶۵ روز		
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، پوشش زلزله و آتشفشان، پوشش طوفان، گردباد، تندباد، پوشش سقوط هواپیما و بالگرد و قطعات منفصله از آن دورتر از ۵ کیلومتری فرودگاه		
پوشش های اضافی		
ردیف	شرح مورد بیمه	مبلغ مورد بیمه (ریال)
۱	موارد بیمه عبارت است از: ساختمان محل مورد بیمه با پلاک ثبتی ۶۹۳۳/۳۵۱۱ مالک و راجع (فرشته افشار حسینی کد ملی ۲۸۹۹۳۰۶۳۴۲) مدیر و بدهکار شرکت FUTURE DEAL GENERAL TRADING LLC جمعا به ارزش:	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مبلغ بیمه شده: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال		
شرایط خصوصی پیوست بیمه نامه می باشد		
ماده ۱۰ قانون بیمه: در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.		
حق بیمه	حق بیمه: ۳۷,۷۴۰,۰۰۰ ریال مالیات بر ارزش افزوده: ۲,۲۶۴,۴۰۰ ریال جمع کل حق بیمه قابل پرداخت (به عدد): ۴۱,۵۱۴,۰۰۰ ریال (به حروف): چهل و یک میلیون و پانصد و چهارده هزار ریال	عوارض: ۱,۵۰۰ ریال کد اقتصادی: ۴۱۴۳۹۸۹۹۴۴۹ شماره اقتصادی: ۰۲۱۴۳۹۵۴۴۵۱
نشانی و اطلاعات تماس واحد صدور: استان تهران، تهران، میدان المپیک، به سمت بزرگراه همت، نیش کوچه چهارم، پلاک ۶۷ تلفن: ۰۲۱۴۳۹۵۴۴۵۱ فاکس: ۰۲۱۴۳۹۵۴۴۵۱		

بیمه نامه آتش سوزی

این بیمه نامه بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار و به موجب قانون بیمه و شرایط خصوصی و عمومی بیمه آتش سوزی که به رویت بیمه گذار رسیده و مورد قبول ایشان واقع شده است، صادر گردیده است.

شماره بیمه نامه: ۰۴/۲/۶۰/۲۱۷۴ کد یکتا بیمه مرکزی: ۵۲۰۰۰۸۲۵۳۶۹ تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰	کد رایانه بیمه نامه: ۴۲۱۴۴۲۰ تاریخ پیشنهاد: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸	واحد صدور: شعبه غرب تهران کد ۲ واحد معرف: شعبه غرب تهران کد ۲
نام بیمه گذار: بانک صادرات ایران سرپرستی خلیج فارس کد ۷۴۲۳۳ نشانی بیمه گذار: استان تهران، شهر تهران - کشور امارات متحده عربی، دبى تلفن: ۰۲۱۸۴۷۶۲۲۴۴	شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ کد پستی: ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳	

۱- بیمه گذار موظف است هر گونه تغییر در بیمه نامه از قبیل نشانی، نوع فعالیت، سرمایه و ... را کتبا به بیمه گر اعلام نماید تا بوسیله الحاقیه تائید گردد بدیهی است در غیر اینصورت آخرین وضعیت بیمه شده ملاک عمل میباشد. ۲- توجه بیمه گذار را به مادتين ۲۳ و ۲۷ شرایط عمومی ظهر بیمه نامه های آتش سوزی جلب مینمائیم بدیهی است در صورت وقوع حادثه مسئولیت عدم انجام مفاد مندرج در مادتين مذکور متوجه بیمه گذار خواهد بود. ۳- گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه بوسیله نفت، گاز، گازوئیل و برق مجاز می باشد. ۴- کل سرمایه بیمه نامه به مبلغ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به نفع بانک صادرات ایران بیمه شده است. ۵- توصیه های ایمنی جهت کاهش خطر: - تهیه و نصب ۱ کیسول پودر و گاز ۲ کیلوپی در محل مناسب، در معرض دید و دسترسی آسان. - حتی الامکان اجاق گاز در مجاورت پنجره و در کوران هوا قرار نگرفته باشد. ۶- چنانچه موعد پرداخت حق بیمه یا اولین قسط آن بعد از شروع اعتبار بیمه باشد و بیمه گذار آن را در موعد مقرر نپردازد، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت های احتمالی نخواهد داشت. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، خسارت در تعهد بیمه گر براساس نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت میشد، محاسبه میشود. ۷- بیمه گذار متعهد به تهیه و ارسال ریز و ارزش تفکیکی موارد بیمه ی بیمه نامه شماره فوق الذکر (اعم از نوع، مقدار و ارزش ریالی) ظرف مدت یکماه از تاریخ صدور این بیمه نامه به شرکت میباشد. در غیر اینصورت و در زمان بروز خسارت، نظر کارشناس بیمه گر ملاک تعیین ارزش مورد بیمه خسارت دیده (بلافاصله قبل از وقوع خسارت) خواهد بود. ۸- اثبات میزان موجودی های بیمه شده (اعم از نوع، مقدار و ارزش ریالی) در زمان وقوع خسارت ناشی از خطرات بیمه شده، بعد از بیمه گذار می باشد در غیر اینصورت و در زمان بروز خسارت احتمالی قابل پرداخت نظر کارشناس بیمه گر ملاک عمل خواهد بود. ۹- حق بیمه می بایست به حساب بانکی شرکت بیمه سرمد واریز گردد و این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه به نمایندگان و کارگزاران و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت. ۱۰- "در صورت بروز هرگونه اختلاف در متن شرایط این بیمه نامه و ضمايم آن، به ترتیب بیمه نامه، شرایط خصوصی، شرایط پیوست خطرات، شرایط عمومی و قوانین و عرف بیمه در ایران ملاک عمل خواهد بود" ۱۱- از هر خسارت قابل پرداخت ناشی از خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار ۱۰% که حداقل از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر نباشد به عنوان فرانشیز کسر خواهد شد. ۱۲- استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد در محل مورد بیمه اکیدا ممنوع میباشد.	شرایط خصوصی
--	-------------



بسماعیل (م)

شرایط عمومی

فصل اول- کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد: این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می باشد.

آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتبا به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.

ماده ۲- بیمه گر: بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جریان خسارت را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده می گیرد.

ماده ۳- بیمه گذار: بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداری نموده و تعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.

ماده ۴- ذینفع: ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.

ماده ۵- مورد بیمه: مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد. اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی بسر می برند، مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود.

ماده ۶- مدت بیمه: مدت بیمه از ساعت ۱۲ روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز تاریخ انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.

ماده ۷- اعتبار بیمه نامه: اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آنکه تاریخ شروع موخری کتبا مورد توافق قرار گیرد. ولی در هر حال تا پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه نامه می باشد.

ماده ۸- اصل خسارت: جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.

فصل دوم- شرایط

ماده ۹- اصل حسن نیت: بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهاری بنماید، قرارداد بیمه باطل و بلاثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

ماده ۱۰- خطرات بیمه شده: تأمین بیمه گر با شرایط استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود:

۱- آتش: در این بیمه نامۀ منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده یا اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.

۲- صاعقه: در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر آلهاء دو بار مختلف بوجود می آید.

۳- انفجار: در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.

ماده ۱۱- خسارت و هزینه های قابل تأمین: این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تأمین می نماید:

۱- خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده.

ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تأمین: این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش، صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود. خسارت قابل پرداخت نمی تواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلاواسطه قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نماید. زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر، بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمی باشد.

تبصره- سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت، به میزان خسارت تقلیل می یابد، لکن بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد. شرکت های بیمه می توانند از تقلیل سرمایه تا ۵٪ بدون دریافت حق بیمه اضافی صرف نظر نمایند.

ماده ۱۳- خطرات اضافی: در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری را مضایف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود. تأمین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود.

ماده ۱۴- پرداخت حق بیمه: در صورت نبودن شرط خلاف، بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقلاً بپردازد و قبضه رسیدی که به اعضای مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.

ماده ۱۵- کتبی بودن اظهارات: پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا یا آخرین کتبی نشانی اعلام شده ارسال گردد.

ماده ۱۶- کاهش ارزش مورد بیمه: در صورتی که بهای اموال بیمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع بیمه گر برساند. در صورتی که کل یا قسمتی از مورد بیمه به دلیل غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد بیمه، از زمان وقوع زیان کلی منقضی و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روزشمار محاسبه و ما به التفاوت به بیمه گذار مسترد می شود.

ماده ۱۷- بیمه مضایف: اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مضایف بیمه شده می باشد. چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامۀ دیگری مانند بیمه باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه نامه مقدم تأمین نشده است.

ماده ۱۸- تشدید خطر: هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تأخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتی که تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده و ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع، بیمه گر را آگاه نماید. در صورت تشدید خطر بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا این که قرارداد بیمه را طرف مدت ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار نسخ نماید. در صورتی که طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار، بیمه نامه منقضی می گردد. در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا زمان تسخ یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید. در صورت تحقق تلف هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را می دانست و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مستند پرداخت کند.

ماده ۱۹- تقویر مرتهن: بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از متقول و غیر متقول در حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.

ماده ۲۰- حق مالکیت: در صورتی که مالکیت بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب می بایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر می باشد. خسارت به نسبت میزان استحقاق بلوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت می شود.

ماده ۲۱- حق بیمه نامه: بیمه گذار می تواند در هر زمان بیمه نامه را تسخ نماید. در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد می نماید.

بیمه نامه هلی که به موجب قرارداد یا شرط مذکور در این حکم صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه تسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اختار ده روزه تسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضای ده روز از تاریخ اعلام اختار مزبور به بیمه گذار به صورت روزشمار مسترد نماید.

ماده ۲۲- مواردی که بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد: در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمی باشد. در صورتی که قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود:

۱- کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه به نحوی که منجر به کاهش اهصیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد. ۲- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی یا قصد تقلب. ۳- بیمه مضایف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب. ۴- مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی. ۵- بیمه خطری که قبلاً تحقق یافته باشد.

ماده ۲۳- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه: در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:

۱- حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید. ۲- حداکثر ظرف ده روز از زمان وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد. ۳- برای جلوگیری از توسعه حادثه ظرف پنج روز از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد. ۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تمین هلت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد. ۵- ضمن هر گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلاواسطه قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

ماده ۲۴- ارزیابی خسارت:

۱- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود (۱۰ قانون بیمه) ۲- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرار داد، محاسبه خواهد شد. ۳- در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:

الف: هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا به طرف دیگر معرفی می نمایند. کارشناسان منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتی که یکی از طرفین، کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم توافق نیندازند یا در تاریخ آخرین مهلت یک ماه از تاریخ تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه فیصله تقدیم خواهد شد.

ب: هر یک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناسی مزبور را رد نماید.

ج: هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم باالمنصف به عهده طرفین خواهد بود.

ماده ۲۵- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده: بیمه گر می تواند اموال خسارت دیده و یا نجات داده شده را تصاحب و تعمیر و یا تعویض نماید که در این صورت می بایستی تمایلی خود را کتبا و حداکثر ظرف سی روز از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۴ به بیمه گذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده بر اساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر می بایستی ظرف مدتی که عرفاً کمتر از آن مقدور نمی باشد انجام پذیرد.

ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت: بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

ماده ۲۷- مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود: در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت اوجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:

۱- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد. ۲- هرگاه بیمه گذار وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید. ۳- مهلت اقامه دعوی: بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعوای ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت ده سال از تاریخ بطلان، تسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای مدت ده سال از وقوع حادثه منقضی و بلاعوض به طرف مقابل، صلح نمودند. دعوای ناشی از این بیمه نامه پس از ده سال مذکور منقضی و غیر قابل استماع می باشد.

ماده ۲۸- اصل قائم مقامی: کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گردد. شرکاء، کارکنان، همسر و بستگان نسبی یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی گردد مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

فصل سوم- استثنائات

ماده ۳۰- مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی و همچنین خسارت ناشی از آتش و انفجار و سایر حوادث مندرج در این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد. همچنین مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی و همچنین خسارت ناشی از آتش و انفجار و سایر حوادث مندرج در این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه نخواهد بود، مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد. همچنین مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی و همچنین خسارت ناشی از آتش و انفجار و سایر حوادث مندرج در این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۲- آتش فشان، زلزله، زمین، سیل، طغیان رودخانه، حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی. ۳- انفجار مواد متفجره مانند کپسول، تی، ان، بی و باروت. ۴- فعل و انفعالات هسته ای و سایر حوادث مندرج در این بیمه نامه نخواهد بود. همچنین مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی و همچنین خسارت ناشی از آتش و انفجار و سایر حوادث مندرج در این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۳- خسارت وارده به متون و ماشین های برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل متون و ماشین های مزبور به وقوع می پیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد: ۱- اتفاقات و اثرات ناشی از جریان برق ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم کافیتهای عایق بندی. لکن خساراتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمت های مورد بیمه بروز نماید، تحت پوشش خواهد بود. ۲- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد، لکن خساراتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمت های مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۴- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده، تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.

واحد مدیر آتش فشان

سازمان تامین اجتماعی

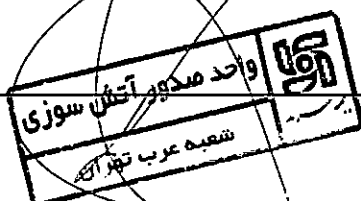
بیمه نامه آتش سوزی

این بیمه نامه بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار و به موجب قانون بیمه و شرایط خصوصی و عمومی بیمه آتش سوزی که به رویت بیمه گذار رسیده و مورد قبول ایشان واقع شده است، صادر گردیده است.

شماره بیمه نامه: ۰۴/۲/۶۰/۲۱۷۴	کد رایانه بیمه نامه: ۴۲۱۴۴۲۰	واحد صدور: شعبه غرب تهران کد ۲
کد پکنا بیمه مرکزی: ۵۲۰۰۰۸۲۵۳۶۹	تاریخ پیشنهاد: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸	واحد معرف: شعبه غرب تهران کد ۲
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۱۰/۲۰		
نام بیمه گذار: بانک صادرات ایران سرپرستی خلیج فارس کد ۷۴۲۳۳	شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	
نشانی بیمه گذار: استان تهران، شهر تهران - کشور امارات متحده عربی، دبئی	کد پستی: ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳	
تلفن: ۰۲۱۸۴۷۶۲۲۴۴		

پیوست خطرات

پوشش زلزله و آتشفشان با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، خسارات مستقیم ناشی از خطرات زلزله و با آتشفشان با رعایت شرایط زیر تحت پوشش قرار می گیرند: ۱- وقوع زلزله و با آتشفشان باید بر اساس اعلام مراجع ذیصلاح احراز شود. ۲- خساراتی که ظرف ۴۸ ساعت متوالی (در دوره اعتبار بیمه نامه) اتفاق می افتد یک حادثه تلقی می شود. ۳- سرقه اموال که پس از زلزله صورت میگیرد تحت پوشش نیست. ۴- فرانشیز واحد های مسکونی ۱۰ درصد هر خسارت و فرانشیز واحدهای غیر صنعتی، صنعتی و انبار ۱۵ درصد هر خسارت به عهده بیمه گزار میباشد.
پوشش طوفان، گردباد، تندباد با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی خسارات مستقیم ناشی از طوفان، گردباد و تندباد با شرایط زیر تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد. تعریف: طوفان و تندباد عبارت است از هرگونه حرکت و جابجایی هوا و باد که سرعت آن از ۶۶ کیلومتر در ساعت کمتر نباشد و ممکن است نوا با برف یا باران باشد. وقوع طوفان و گردباد و تندباد می بایست توسط مراجع ذیصلاح مورد تأیید قرار گیرد. گردباد ستون چرخنده ای از باد و خاک است که شعاع عمل افقی آن خیلی کم است و در حال چرخش، اشیاء را با خود به گردش در آورده و در هوا پراکنده می نماید. استثنائات: ۱- خسارات وارد بر اموال منقولی که در فضای باز قرار دارند مگر این که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد. ۲- خسارات ناشی از تخریب زمین که بر اثر وزش طوفان، گردباد و تندباد به وجود آمده باشد. ۳- سرقه از محل مورد بیمه بعد از وقوع طوفان. ۴- خسارات ناشی از سقوط بهمن. ۵- خسارات ناشی از امواج دریا. ۶- خسارات ناشی از ورود آب از درزهای درب و پنجره. فرانشیز: در هر حادثه معادل ۱۰ درصد مبلغ خسارت و حداقل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از مبلغ خسارت کسر خواهد شد.
پوشش سقوط هواپیما و بالگرد و قطعات منفصله از آن دورتر از ۵ کیلومتری فرودگاه بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتشسوزی بدینوسیله موافقت میگردد که خسارات ناشی از سقوط هواپیما، بالگرد و قطعات و اشیاء جدا شده از آن تحت پوشش قرار می گیرد: موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد: ۱- خسارت ناشی از بمب و مواد منفجره. ۲- خسارت ناشی از فرود هواپیما و بالگرد که اجازه پرواز آن از طرف بیمه گذار صادر شده باشد. فرانشیز: سهم بیمه گذار از مبلغ خسارت ۱۰٪ هر خسارت قابل پرداخت و حداقل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال.



اسامیل ادبی